

CONSTRUSOFT

Revisión legal y de accesibilidad del sitio

25 de septiembre de 2026 • Colombia

Dato	Valor
Qué se revisó	FRONTEND/ConstruSoft: index.html, dashboard.html, superadmin.html, CSS y JavaScript
Régimen aplicable	Colombia. Ley 1581 de 2012 (datos personales) y Ley 1480 de 2011 (consumidor)
Titular	Persona natural
Estado	Correcciones técnicas aplicadas • textos legales en borrador, pendientes de abogado

Lo primero, sin rodeos

No soy abogado y no puedo garantizarle que no lo demanden. Lo que sigue es una revisión técnica hecha contra el código real de su sitio y contra la norma colombiana vigente, con las fuentes citadas al final. Hay tres cosas que solo un abogado puede darle: la firma que respalda los textos, el criterio sobre su caso concreto, y la responsabilidad si algo sale mal. Este documento le ahorra el noventa por ciento del trabajo previo y le dice exactamente qué llevarle.

La buena noticia primero, porque cambia el tamaño del problema: su sitio no es una página de marketing sino el prototipo de la aplicación. No tiene reseñas, ni imágenes de terceros, ni una sola cookie, ni herramienta de analítica alguna. Más de la mitad de su lista no aplica hoy, y eso no es una evasiva: es el resultado de haber revisado el código archivo por archivo.

La mala: el formulario de registro pide nombre, correo, contraseña, razón social y NIT sin pedir autorización para tratarlos, y sin que exista una política de tratamiento en ninguna parte. Eso es un incumplimiento del artículo 9 de la Ley 1581 de 2012, no un detalle de forma. Ya está corregido.

Su lista, punto por punto

Las quince cosas que pidió, con el veredicto de cada una.

Lo que pidió	Veredicto	Estado
Página de política de privacidad	SÍ, obligatoria. Recoge datos personales: nombre, correo, NIT. Sin política y sin autorización previa no puede hacerlo.	Redactada

Página de términos y condiciones	Sí. El artículo 50 de la Ley 1480 obliga a publicar condiciones, precio total e identificación del vendedor.	Redactada
Política de cookies	Sí, pero corta: NO USA COOKIES. Cero llamadas a document.cookie en todo el código.	Redactada
¿Necesita consentimiento de cookies?	NO, porque no hay cookies que consentir. Poner un banner sería pedir permiso para algo que no hace.	No aplica
Política de reembolsos	Sí. Venta a distancia: aplica el derecho de retracto de 5 días hábiles (art. 47, Ley 1480).	Redactada
Consentimiento en los formularios	Sí, y era lo más urgente. Faltaba por completo.	Corregido
Conectar solo los datos necesarios	Ya lo hacía. Cada campo del registro tiene una función. No pide teléfono, ni dirección, ni cédula.	Verificado
Verificar el seguimiento de analíticas	No hay analíticas. Ni Google Analytics, ni píxel de Meta, ni Hotjar, ni Clarity, ni nada.	Verificado
Revisar integraciones de terceros	Solo dos, y ninguna recibe datos suyos: tipografía de Google Fonts y librería de gráficas de jsDelivr.	Documentado
Hacer el sitio accesible	Había fallas reales: elementos sin acceso por teclado y contrastes por debajo del mínimo.	Corregido en la pantalla de acceso
Agregar texto alternativo	Solo hay dos imágenes en todo el sitio y las dos ya tenían alt.	Verificado
Verificar contraste de colores	Seis pares por debajo del mínimo, medidos. El peor: 3,42:1 donde se exige 4,5:1.	Corregido
Formularios compatibles con teclado	Las tarjetas de plan y la zona de carga del logo eran divs: con ratón funcionaban, con teclado no existían.	Corregido
Etiquetas claras en los botones	La mayoría estaban bien. Se ajustaron las que describían el sistema y no la acción.	Corregido
Eliminar reseñas falsas	No hay reseñas ni testimonios en ninguna parte del sitio. Nada que eliminar.	No aplica

Eliminar afirmaciones no respaldadas	Aquí sí había, y no las había pedido revisar: tres promesas que el producto no cumple.	Corregido
Agregar datos del negocio	No aparecían por ninguna parte. El art. 50 de la Ley 1480 obliga a identificarse.	Agregado, con campos por llenar
Verificar derechos de autor de imágenes	No hay imágenes de terceros. Los únicos gráficos son iconos SVG dibujados en el código.	No aplica

Lo que estaba mal y ya no

1. El registro pedía datos sin autorización

Era el riesgo real, y el único que hoy podría costarle una sanción. La Ley 1581 de 2012 exige autorización previa, expresa e informada antes de recoger un dato personal. No la había: el formulario pedía nombre, correo, contraseña, razón social y NIT, y creaba la cuenta.

El formulario ahora tiene tres casillas, vacías al cargar la página. Dos son obligatorias —autorización de tratamiento y aceptación de términos— y la tercera, la de comunicaciones comerciales, es opcional y va aparte a propósito: el consentimiento para que le manden publicidad no puede ir escondido dentro del de crear la cuenta.

Y algo que suele olvidarse: **no basta con mostrar la casilla, hay que poder PROBAR después que la persona autorizó**. Por eso el registro guarda ahora la fecha exacta y la versión de la política que estaba vigente en ese momento. Sin esa constancia, ante un reclamo, la autorización no existe.

2. Tres promesas que el producto no cumple

Esto no me lo pidió revisar y es de lo más delicado que encontré. Las tarjetas de planes prometían cosas que su propia documentación dice que no existen:

Decía	La verdad	Dónde consta
«Explosión de insumos en masa desde Excel» en el plan Empresarial	No existe. Es la importación masiva, que está planeada para la fase 4 del producto.	Documento 03, fase 4
«Hasta 5 proyectos activos simultáneos» en el plan Personal	Falso. Ningún plan tiene tope de proyectos.	RN-11 y decisión D-11
«1 usuario — solo el Administrador» en el plan Personal	Se queda corto: el plan Personal permite el Administrador más un asistente.	RN-11

Las dos primeras son las graves. Vender una función que no existe es publicidad engañosa bajo el Estatuto del Consumidor, y un cliente que pague el plan Empresarial por la importación desde Excel tiene derecho a que se la entreguen o le devuelvan el dinero. La tercera es lo contrario —vende de menos— y solo le hace perder ventas.

Los tres textos quedaron corregidos contra lo que el sistema realmente hace. Y hay una regla que conviene adoptar de una vez: cada vez que cambie una tarjeta de plan, la fuente es el catálogo de requisitos, no el entusiasmo.

3. Los precios no decían si incluían IVA

El artículo 50 de la Ley 1480 de 2011 exige mostrar el precio total, impuestos incluidos. Los suyos decían «\$120.000 /mes» y nada más.

Quedó escrito «impuestos incluidos», que es lo correcto si usted no es responsable de IVA, que es lo más probable operando como persona natural. **Confírmelo con su contador antes de cobrar: si llega a ser responsable de IVA, esa línea y los precios tienen que cambiar el mismo día.**

4. Seis contrastes por debajo del mínimo

Medidos con la fórmula de la norma, no estimados a ojo. El mínimo para texto normal es 4,5:1 y para bordes de controles, 3:1.

Elemento	Antes	Ahora
Texto blanco sobre el botón terracota (modo oscuro)	3,42:1 ✗	4,53:1 ✓
Texto atenuado sobre tarjeta (modo oscuro)	3,87:1 ✗	4,51:1 ✓
Borde de los campos de texto (modo oscuro)	1,27:1 ✗	3,17:1 ✓
Enlaces y botones terracota (modo claro)	4,23:1 ✗	4,55:1 ✓
Color de éxito (modo claro)	3,77:1 ✗	4,53:1 ✓
Color de advertencia (modo claro)	3,19:1 ✗	4,50:1 ✓

Su paleta se conserva: son ajustes de medio paso que mantienen el tono terracota y el gris azulado. El único cambio que se nota es que el botón pasó a un terracota un poco más profundo, y que al pasar el puntero ahora oscurece en vez de aclarar —aclarar le bajaba el contraste al texto blanco justo cuando el usuario está a punto de hacer clic.

5. Cosas que con el ratón funcionaban y con el teclado no existían

- Las dos tarjetas de plan eran divs con un manejador de clic. Ahora son botones de radio de verdad: se recorren con las flechas, un lector de pantalla anuncia cuál está elegido, y el navegador se encarga de todo sin código extra.
- La zona para subir el logotipo era un div con cursor de mano. Ahora es un botón.
- Las tarjetas de «Costo Directo / Costo Indirecto» del tablero, lo mismo, y además anuncian cuál quedó seleccionada.
- Las pestañas de Iniciar Sesión y Registrar Empresa no le decían nada a un lector de pantalla. Ahora son un grupo de pestañas con su estado, y se cambian con las flechas.
- El foco del teclado era invisible. Ahora hay un anillo terracota que aparece solo cuando se navega con teclado, no con el ratón.
- Los mensajes de error no se anunciaban. Un usuario ciego enviaba el formulario, algo fallaba y no se enteraba. Ahora se leen en voz alta al aparecer.

6. El modo claro no funcionaba en la pantalla de acceso

El CSS tenía un tema claro completo, y el index lo anulaba: el fondo oscuro estaba escrito a mano en el atributo style de la etiqueta body, donde ninguna regla del tema puede alcanzarlo. El fondo se movió a la hoja de estilos y la pantalla de acceso tiene ahora su propio interruptor, igual al del tablero. La página legal también lo lleva.

Lo que la ley colombiana sí le exige

Verificado contra la norma vigente esta semana. Las fuentes están al final.

Datos personales • Ley 1581 de 2012 y Decreto 1377 de 2013

- Autorización previa, expresa e informada antes de recoger el primer dato. Ya está.
- Política de tratamiento publicada y accesible. Ya está, en borrador.
- Aviso de privacidad al momento de recoger los datos. Cumplido con el enlace en la casilla de autorización.
- Poder probar la autorización. Cumplido: se guarda fecha y versión de la política.
- Atender consultas en 10 días hábiles y reclamos en 15. Los plazos están en la política y hay que cumplirlos de verdad.

Registro Nacional de Bases de Datos ante la SIC: NO le aplica. Solo están obligados los responsables con activos totales superiores a 100.000 UVT, que para 2026 son unos 5.237 millones de pesos. Le queda muy lejos. Revíselo si alguna vez cruza ese umbral.

Consumidor • Ley 1480 de 2011

- Identificarse: nombre, identificación, dirección y contacto. Agregado al pie del sitio, con los campos por llenar.
- Precio total con impuestos incluidos. Corregido.
- Condiciones del contrato disponibles antes de contratar. Los términos están enlazados desde el registro.
- Derecho de retracto: 5 días hábiles en venta a distancia. La política de reembolsos lo reconoce.

Un detalle que conviene entender: la ley exceptúa del retracto los servicios que ya comenzaron a prestarse con acuerdo del consumidor, lo que en teoría le permitiría negarlo apenas el cliente use la plataforma. La política que redacté renuncia expresamente a esa excepción durante los cinco días. Es una decisión comercial, no un deber: con quince días de prueba gratuita antes de cobrar, negar un reembolso de cinco días le costaría más en reputación de lo que le ahorra. Si prefiere lo contrario, dígamelo y lo cambio.

Cookies

Colombia no tiene una norma específica de cookies. Se interpretan bajo la Ley 1581, y la SIC ha emitido recomendaciones —no obligaciones— sobre avisos y mecanismos de configuración. Como su sitio no usa cookies, no tiene nada que hacer salvo decirlo, que es lo que hace la política.

Accesibilidad

La Resolución 1519 de 2020 obliga a las entidades públicas, no a una empresa privada. No hay una obligación legal directa de que su sitio sea accesible en Colombia. Dicho eso, la Ley 1618 de 2013 establece deberes generales de inclusión, y hay dos razones prácticas para hacerlo igual: un sitio inaccesible pierde clientes que podría tener, y si alguna vez le vende a una entidad pública, se lo van a exigir por contrato.

Lo que falta, y quién tiene que hacerlo

Suyo, antes de publicar

Qué	Dónde	Por qué importa
Llenar los campos entre corchetes: NIT del RUT, dirección, ciudad, correo y teléfono de contacto	legal.html e index.html	Sin identificación del vendedor, incumple el art. 50 de la Ley 1480
Definir el plazo de conservación de proyectos tras una cancelación	Política de datos y términos	La política dice «[PLAZO A DEFINIR]»
Definir el aviso previo ante un cambio de precio	Términos, sección 3	Igual
Confirmar con su contador si es responsable de IVA	Tarjetas de plan y términos	Hoy dice «impuestos incluidos»; si cambia, cambian los precios
Nombrar el proveedor de alojamiento	Política de datos, sección 3	Es el encargado del tratamiento y hay que decir quién es
Crear el correo de contacto y atenderlo de verdad	Todos los documentos	Los plazos de 10 y 15 días hábiles corren aunque nadie lea el buzón

De un abogado, antes de cobrarle al primer cliente

- Revisar y firmar los cuatro textos. Están redactados para su caso, pero son un borrador.
- Confirmar si operar como persona natural es lo adecuado, o si conviene constituir una SAS antes de facturar. Como persona natural, usted responde con su patrimonio personal.
- Revisar la cláusula de limitación de responsabilidad: es el punto donde más se pelea y donde una redacción excesiva se cae completa en un juicio.
- Confirmar sus obligaciones de facturación electrónica ante la DIAN al empezar a cobrar.

Técnico, cuando pueda

- Las contraseñas de prueba están escritas en texto plano dentro de js/storage.js. Es semilla de prototipo y nunca debe llegar a producción. El esquema de base de datos ya contempla Argon2id.
- Los datos hoy viven en el almacenamiento local del navegador. Eso está bien para un prototipo y es inaceptable para datos reales de clientes.
- El tablero y el panel de superadministración no recibieron la pasada completa de accesibilidad: son 4.200 líneas y ahí corregí solo lo que bloqueaba el teclado. Merecen su propia revisión.
- La tipografía se carga desde Google Fonts y la librería de gráficas desde jsDelivr. En Colombia no es problema; el día que venda en Europa, hay que servir ambas desde su propio servidor.
- La librería de gráficas quedó con la versión fija en lugar de tomar siempre la última. Falta agregarle el hash de integridad.

Riesgos que quedan abiertos

No me los preguntó, y son los que de verdad podrían costarle dinero.

Usted va a ser encargado del tratamiento, no solo responsable

Sus clientes van a cargar en la plataforma los datos de SUS trabajadores, proveedores y contactos. Frente a esas personas, su cliente es el responsable y usted es el encargado. Eso le impone obligaciones propias, y lo estándar es firmar un acuerdo de encargo con cada cliente. Hoy no existe. Menciónelo cuando vaya al abogado: es más barato incluirlo en el mismo contrato de suscripción que agregarlo después.

Prometer en una demo lo que la fase 2 hará

Lo que corregí fueron las tarjetas de planes. Pero el mismo riesgo vive en cada conversación de venta: el control de obra, el inventario y los reportes son fase 2 y no existen. Si un cliente firma porque le mostraron una maqueta, la promesa es exigible aunque no esté escrita.

El respaldo de la información

Si se pierden los presupuestos de un cliente, la discusión legal es lo de menos: se acabó el negocio. Ninguna política lo salva de eso, y no hay nada en el prototipo que lo resuelva todavía.

Fuentes consultadas

- Ley 1581 de 2012 — Función Pública — <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=49981>
- Decreto 1377 de 2013 — Función Pública — <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=53646>
- Ley 1480 de 2011, Estatuto del Consumidor — Función Pública — <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=44306>
- Registro Nacional de Bases de Datos — Superintendencia de Industria y Comercio — <https://www.sic.gov.co/registro-nacional-de-bases-de-datos>
- Obligaciones del RNBD para 2026 y umbral de 100.000 UVT — Nomikos — <https://nomikos.com.co/registro-nacional-de-bases-de-datos-rnbd-obligaciones-clave-para-2026-en-colombia/>
- Derecho de retracto y comercio electrónico — GOW Colombia — <https://gowcolombia.com/informacion/4/Derecho-al-Retracto-y-Comercio-Electronico/>
- Cookies: regulación en Colombia — J.W. Miller — <https://www.jwmiller.com.co/cookies-regulacion-en-colombia/>
- Resolución 1519 de 2020, directrices de accesibilidad web — MinTIC — https://gobiernodigital.mintic.gov.co/692/articles-160770_Directrices_Accesibilidad_web.pdf
- Normativa de accesibilidad digital en Colombia — inSuit — <https://www.insuit.net/es/normativa-accesibilidad-digital-colombia/>

— Fin del documento —